

MEMORANDO
20263000035803

Bogotá D.C., 2026-09-15 16:11

DE: **CAROLINA FRANKY MARTINEZ**
Directora Técnica (E)
Dirección de Infraestructura y Vehículos

PARA: **MAGALI DEL SOCORRO ROSERO ORTIZ**
Asesor Código 1020 - Grado 16
Coordinadora Grupo de Gestión Contractual

ASUNTO: Solicitud de concepto jurídico sobre estabilidad ocupacional reforzada de profesionales vinculados mediante contrato de prestación de servicios (estado de embarazo, fuero de paternidad y estado de pre pensión).

Cordial saludo estimada Dra. Magali,

Mediante el presente oficio me permito solicitar un concepto jurídico respecto de tres (3) situaciones particulares que se han presentado en relación con profesionales vinculados mediante contrato de prestación de servicios a esta Dirección, quienes han manifestado encontrarse cobijados por una protección constitucional o legal especial.

Lo anterior, con el fin de contar con los criterios necesarios para adoptar las decisiones administrativas correspondientes a cada caso, con estricta observancia del ordenamiento jurídico vigente.

A continuación se describen los tres (3) casos objeto de la presente consulta:

Caso 1. Contratista en estado de embarazo

Nombre de la contratista: PAOLA ANDREA BARRERA NIÑO

Contrato N.º: PA-128-2026

Fecha de terminación del contrato: 03/08/2026

Fecha en que se puso en conocimiento de la entidad: 03/08/2026

Edad gestacional al momento de la notificación a la entidad: Quince (15) semanas.

Observaciones: Atendiendo la notificación recibida, la DIV solicitó la creación de la línea DIV-197 en el PAA para gestionar la contratación, días después a se solicitó expedición de CVI, pero coincidió con el momento en que se recibió notificación que por instrucción del Despacho de la Dirección General, no se continuaría con la gestión de procesos contractuales.

Caso 2. Contratista que invoca el fuero de paternidad

Nombre del contratista: JUAN SEBASTIAN CONTRERAS ARIAS

Contrato N.º: PA-107-2025

Fecha de terminación: 04/09/2026

Fecha en que se puso en conocimiento de la entidad los hechos: 07-09-2026

Observaciones: Al momento de la notificación del caso a la entidad, la compañera permanente se encontraba en la semana 19 de gestación.

Caso 3. Contratista que aduce estado de prepensión

Nombre del contratista: WILLIAM GUSTAVO BALAGUERA DÍAZ

Contrato N.º: PA-060-2025

Fecha de terminación: 03/09/2026

Edad actual: 62 años Semanas/tiempo cotizado a la fecha: 1.202,86

Observación: el contratista manifiesta contar con 62 años de edad y acreditar un total de 1.202,86 semanas cotizadas ante Colpensiones, indicando que le restan 97,14 semanas para cumplir el requisito de pensión de vejez. Así mismo, solicita que dicha condición sea tenida en cuenta por la Entidad y que se garantice la protección reforzada de su estabilidad

Con fundamento en lo anterior, de manera respetuosa solicito concepto jurídico sobre el tratamiento que se debe dar a cada uno de los tres (3) casos descritos, sobre los siguientes puntos:

- a)** Si en el marco de un contrato de prestación de servicios resulta obligatorio mantener o renovar la vinculación contractual del(la) contratista en virtud de la protección invocada (estado de embarazo, fuero de paternidad o preposición).
- b)** En caso de resultar procedente dicha protección, cuál es el tiempo mínimo durante el cual debe mantenerse la vinculación contractual en cada caso (por ejemplo, hasta el momento del parto, durante el período de licencia de maternidad o paternidad, hasta el cumplimiento de los requisitos pensionales, o cualquier otro término que resulte aplicable).
- c)** Qué requisitos, soportes documentales o condiciones debe acreditar cada contratista para que se configure la protección alegada y esta resulte oponible a la entidad.
- e)** Los fundamentos jurídicos que sustentan el concepto o recomendación respecto de cada caso.
- f)** Cualquier otro criterio normativo o jurisprudencial que la Dirección estime pertinente poner de presente para la adecuada resolución de los tres (3) casos planteados.

Agradezco de antemano su atención y quedo atenta a la respuesta correspondiente.

Atentamente,
Carolina
Franky
Martínez
CAROLINA FRANKY MARTINEZ
Directora Técnica (E)
Dirección de Infraestructura y Vehículos

Firmado
digitalmente por
Carolina Franky
Martínez

Proyectó: Giselle A. Vidal G. – Contratista

Giselle A. Vidal G.
Digitally signed by
Giselle A. Vidal G.